

珠海“8·30”邓某祥所属的船舶触碰他人致死事故 调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2015年8月30日约2045时，邓某祥驾驶其购买的船舶沿珠海三灶大门航道内航行，在靠泊三灶镇定湾八路西岸过程中，船艏触碰岸边停泊船只上的苏某坤，并致其落水，后经送医抢救无效死亡，事故未造成水域污染，构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况

事故发生后，邓某祥向公安机关报警自首，珠海市公安局金湾分局对此案件开展调查取证，并于2015年10月28日将此过失致人死亡案件向珠海市金湾区人民检察院移交。2015年11月26日，珠海市金湾区人民检察院要求相关管理部门补充侦查提纲，珠海海事局接到此案报告后，在充分了解案情，并明确肇事船舶确属运输船舶后，立即按照水上交通事故调查处理程序，依法对邓某祥所属的船舶触碰他人致死事故开展事故调查工作。

调查组通过询问当事人邓某祥、见证人刘某权、调取公安机关前期调查证据材料和查阅船舶资料等途径，获得以下证据材料：

（1）询问笔录2份；（2）金湾案审大队前期调查证据材料复印

件 1 套；（3）国家海洋局出版的《2015 年潮汐表》三灶岛 5-8 月潮汐表复印件一份；（4）珠海海事局 VTS 中心 2015 年 8 月 30 日值班记录复印件 1 份；（5）“粤韶关货 0752”轮船舶检验证书电子档打印件一份；（6）翻拍照片若干。

二、事故船舶及涉事人员情况

（一）船舶情况

1. 事故船舶现场勘验情况

根据珠海市公安局金湾分局提供的珠公（金）勘【2015】090012 号现场勘验检查笔录：

大门口水道南岸正对定湾八路路口处停泊一艘柴油机动货船，船头朝东。该货船为铁壳船，长约 30 米，宽约 4 米，船身无标记船号，货船上安装广西英山柴油机厂生产的“6135ca”型高速柴油机，机号为“880798”。船上的舵机为上海茂荣兴达渔业机械厂制造的“MX100-16”型液压舵机，舵机编号为“MX16040052”。货船上的货舱空置，无装载货物。经勘查，在船头靠左侧船舷处发现一处油漆剥落现象，船头上方船舷粘有泥沙，左侧船舷靠船头部位有一块 12cm × 14cm 的凹陷痕迹。在距船头 3.8 米处的左侧船舷上，悬挂一个黑色的汽车轮胎外胎，轮胎的外侧面粘附有泥沙，轮胎的上方标明有四道白色的擦刮痕迹。



图 1：船舶现场照片（翻拍金湾案审大队档案照片）

2. 当事人描述情况

根据当事人邓某祥陈述，事故船舶于 2015 年 8 月 23 日前后从中介手里购买，其哥邓某流为经办人。购买价格 13 万，购买时其哥告诉他船名为“粤韶关货 0752”，有两本证书，无国籍证书，证书材料均装在一个袋子里。船长 30 多米，宽约 6 米，船上配有海图机。事故航次船舶空载，船舳吃水约 1.2 米，船艏甲板高度比受害人苏某坤所站位置要高出 1 米左右。

3. 船舶认定情况

根据邓某祥提供的《船舶所有权登记证书》及其陈述，事故船舶船名为“粤韶关货 0752”，通过船舶检验监督管理系统核查“粤韶关货 0752”轮船舶检验证书(2014 年 12 月 9 日签发,编号 201451530916)发现，其主要技术资料存在与现场勘验船舶不相符之处：

- 1) “粤韶关货 0752”轮船宽为 8.2 米，与勘验的 4 米差距较大；

2) “粤韶关货 0752” 轮主操舵装置为兴化市顺风船舶机械厂制造的 XSF90-16 型液压舵机，现场勘验船舶的舵机为上海茂荣兴达渔业机械厂制造的 “MXVD100-16” 型液压舵机；

3) “粤韶关货 0752” 轮主机为上海柴油机股份有限公司制造的 6135JZCa 型柴油机，机号为 A0318568，现场勘验船舶的主机为广西英山采油机厂生产的 “6135ca” 型高速柴油机，机号为 “880798”。

鉴于 “粤韶关货 0752” 轮主要技术资料与事故船舶存在较大不符，且当事人邓某祥不能提供有效的船舶国籍证书、船舶检验证书及相关合理解释，不能认定事故船舶为 “粤韶关货 0752” 轮。

附：“粤韶关货 0752” 轮船舶技术资料

船名	粤韶关货 0752
船籍港	韶关
船舶类型	干货船
船长	39.8 米
船宽	8.20 米
型深	1.85 米
总吨	197
净吨	116
参考载货吨	170 吨（A 级航区）； 263 吨（B 级航区）
主机	柴油机 1 台，型号 6135JZCa，机号 A0318568，
制造厂	上海柴油机股份有限公司
主机功率	126Kw

主操舵装置	液压舵机，型号 XSF90-16，扭矩 16kN.m
制造厂	兴化市顺风船舶机械厂
建造完工日期	2004 年 1 月 5 日
船厂	韶关市通能船务有限公司制造厂



图 2：事故船舶液压舵机铭牌照片（翻拍金湾案审大队档案照片）

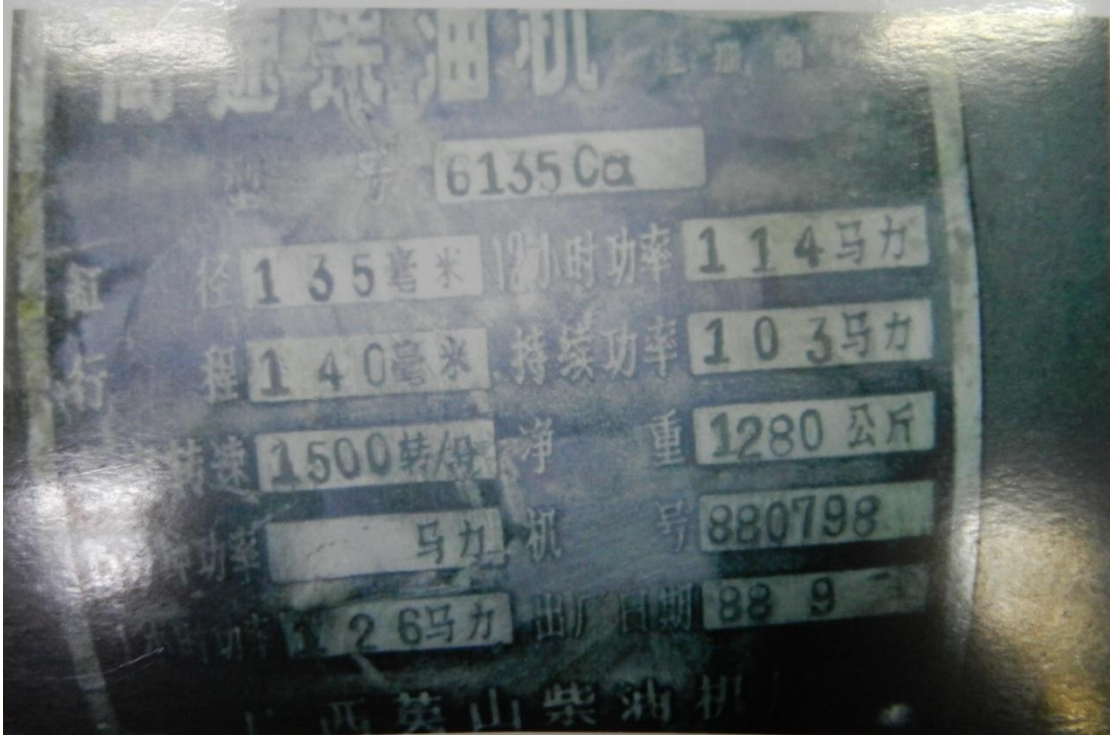


图 3：事故船舶主机铭牌照片（翻拍金湾案审大队档案照片）

（二）船舶人员情况

事故发生时，事故船舶由邓某祥一人驾驶，未持有有效船员证书，具体情况如下：

邓某祥，1975 年出生，广东人，以收购、贩卖海产品为生，据邓某祥陈述，其具有渔船、货船驾驶经历，断断续续开过十几年。事故航次，邓某祥驾驶事故船舶前往事发水域附近收购生蚝。

（三）遇难人员情况

苏某坤，男，1966 年出生，贵州人，事发时被邓某祥驾驶的船舶撞击并落水，经送医抢救无效死亡。

根据广东省珠海市金湾区公安司法鉴定中心提供的珠金公司尸鉴字（2015）31 号法医学尸体检验鉴定书，对于苏某坤死亡原因的鉴定意见为：苏某坤系生前胸部受到巨大钝性外力作用造成多发肋骨骨折、双肺挫裂、心脏大血管破裂、大出血而死亡。

三、天气、海况及事故水域通航环境情况

（一）天气、海况

根据广州中心气象台气象资料， 2015 年 8 月 30 日 08 时至 31 日 08 时三灶岛的气象海况预报如下：

区域名称	珠海港区					
预报时效	天气	风向	风力（级）	阵风（级）	浪高（米）	能见度（公里）
30 日 08 时至 31 日 08 时	中雨	南南西	3-4	5	0.8	7-18

表 1：天气预报

根据当事人邓某祥陈述，事发时下小雨，天空无月亮。

根据见证人刘某权陈述，事发时天很黑。

根据海洋出版社出版的 2015 年潮汐表：三灶岛 8 月 30 日低潮时间为 1653 时，潮高 42cm；高潮时间为 2209 时，潮高 186cm。

综上，事发时天气海况如下：

小雨，风向南南西，风力 3-4 级，微浪，能见度一般，约 4-10 海里；事发时涨潮。

（二）事故水域通航环境情况

事故水域位于珠海三灶岛大门航道内，航道接近南北走向，航道内水深较浅，事故船舶趁涨潮进入航道，一路顺流航行，事发时水域清爽。事故位置为运蚝船舶习惯停靠点，未建设正规码头，渔民用跳板上下船舶。



图 4：事发水域通航环境图（翻拍金湾案审大队档案照片）

四、事故经过

根据询问事故船舶驾驶员邓某祥及目击者刘某权，查阅公安机关

关于本案有关笔录、材料及死者尸检报告，将事故经过还原如下：

（一）邓某祥所属货船触碰他人经过

2015年8月27日上午，邓某祥与其雇佣的一名驾驶人员一起，驾驶事故船舶从肇庆出港，空载驶往目的港珠海，船舶平均吃水约1.2米。

28日中午，事故船舶驶抵珠海香洲渔港，并停留一天。

29日上午，邓某祥一人驾驶船舶从香洲渔港出港，预计前往事发水域（大门航道内）收购生蚝，航行期间依靠海图机导航，于29日晚驶抵大门航道外并抛锚等待。邓某祥当晚下船前往岸上用餐，并在旅馆休息一晚。

30日1800左右，邓某祥趁着涨潮，驾驶船舶从大门水道下游出发，沿水道向北航行，驶往三灶镇定湾八路西岸附近水域。船舶前桅灯及左右舷灯正常开启，邓某祥一人在驾驶台操纵船舶，机器设备正常工作。

约2000时，天空下小雨，船舶驶抵三灶镇定湾八路西岸附近水域，周围无灯光。驾驶员邓某祥发现岸边有停泊船只，但并未注意到对方船有人，遂操纵船舶右转，船艏朝东，斜对着他船行驶，车钟位于前进挡，轻油门，欲利用两船轻微碰撞，使本船左舷并靠他船右舷。

靠泊过程中，邓某祥盯住本船船艏，并未看到对方船上有人，也未采取鸣笛或闪灯等措施。

约2045时，事故船舶船艏触碰到对方船，邓某祥听到有人喊叫，便立即停车，并从本船船艏跳上对方船舶，发现一人（后证实为遇难

者苏某坤）躺在船边，另有一名穿白衣的男子（刘某权）在其旁边。

（二）苏某坤被触碰经过

2015年8月30日1644时，苏某坤约其老乡刘某权（目击者）一同乘船去下蚝排。

2030时，双方在珠海市金湾区三灶镇定湾八路威旗厂的门口碰头，在小卖部休息十分钟左右，两人赶到定湾八路西岸，下蚝船即停在岸边，还未启动机器，船上也无任何灯光。

邓某祥在刘某权前面200米左右带路，下防波堤后，从跳板登船。刘某权刚下防波堤，听到碰撞声，立即登船，发现苏某坤被一艘稍大的船的船艏卡在下蚝船的栏杆边。随后，对方船后退，苏某坤掉落入水，刘某权立即从水里将苏某坤救起。

五、救助情况

事故发生后，邓某祥立即叫车将受害人送往珠海市金湾区三灶镇三灶医院抢救，后在送医途中死亡。

六、事故损失情况

事故造成1人死亡。

七、事故原因分析

（一）邓某祥的过失

1. 船舶驾驶员邓某祥存在了望疏忽。

邓某祥在驾驶事故船舶靠泊他船过程中，未发现对方船上人员，未利用视觉、听觉等一切手段保持正规了望，随时注意周围环境和动态，存在了望疏忽，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第六条

的规定。

2. 未采用安全航速行驶。

事故发生时涨潮，船舶在并靠过程中处于顺流，邓某祥在驾驶事故船舶靠泊过程中，车钟处于前进挡。邓某祥在靠泊位置未有充足照明情况下，未充分考虑船舶顺流靠泊时存在较大惯性，未能在船舶靠近他船前提前停车减速以策安全，造成船舶触碰被害人致死，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第七条“船舶在任何时候均应当以安全航速行驶，以便能够采取有效的避让行动，防止碰撞”的规定。

3. 邓某祥未采取有效措施警告他船。

邓某祥在驾驶船舶靠泊他船前，未提前采取鸣笛或闪灯等措施提醒对方船舶，在未确定对方船舶靠泊条件的情况下，强行并靠，不符合船员通常做法，也非谨慎驾驶的体现。

4. 邓某祥未取得有效的船员证书且事故船舶未提供有效法定文书。

邓某祥虽有船舶驾驶经历，但未取得有效的船员证书，属无证驾驶，违反了《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六条第三款和第十条的规定；其驾驶的船舶未能提供有效的国籍证书和检验证书等法定文书，违反了《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六条第一款的规定。

（二）苏某坤的过失

遇难者苏某坤在事故发生前，在对方船舶正常显示号灯的情况下，未保持必要警戒，对周围环境进行有效观测，及时发现对方船舶动态以避免伤害，存在一定疏忽。

八、事故主要原因及责任认定

本次事故的主要是因为邓某祥在驾驶船舶靠泊他船过程中疏忽了望、未采用安全航速行驶、未采取有效措施警告对方、无证驾驶及遇难者苏某坤疏忽大意所致，邓某祥应对本次事故负主要责任，苏某坤负次要责任。

九、安全管理建议

1. 鉴于本次事故是当事人购买货船从事渔业运输，它航行于渔港及渔业生产场所，海事部门难于监管，而渔政部门认为它是货船，不在其重点监管范围，因此该船虽然证照不齐，但未被发现。建议海事、渔政部门加强沟通，形成合力，严查证照不齐、无证驾驶等违法行为。

2. 建议渔政部门加强对渔业从业人员安全宣传，提高其上下船及在船上工作的安全意识，避免不必要的伤害。

中华人民共和国珠海海事局

2015 年 12 月 18 日